

1500776-15.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... sobre o patrimônio alheio e assim fomentava o tráfico de drogas local. A motivação do delito é torpe e autoriza acréscimo na sanção.

As consequências não foram graves.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena 2/6 acima do mínimo legal (pelos maus antecedentes e motivação), situando-a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500776-15.2021.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500776-15.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2268797/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 14952499 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 875/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2268797 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DE SILA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Marcelo de Sila, pela prática do delito

previsto no artigo 155, § 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, eis que no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 03h50min, na Avenida Independência, nº 279, centro, nesta cidade e comarca, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, uma gaveta de caixa, tudo avaliado em R\$ 41,00, pertencentes ao Restaurante Bom Tropeiro.

A denúncia (págs. 126/127) veio acompanhada do Inquérito Policial de págs. 01/56 e foi recebida aos 17 de janeiro de 2022 (pág. 128).

O réu foi devidamente citado (pág. 138) e apresentou resposta à acusação (págs. 143/145), do qual reserva o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais.

Ausentes as hipóteses que pudessem ensejar a absolvição sumária foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 148/149).

Durante referida solenidade, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas nos autos, conforme mídia audiovisual armazenada no próprio SAJ.

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido.

Em debates o representante do Ministério Público requer a procedência da ação penal. O acusado confessa o que está corroborado pelo depoimento do representante legal da vítima e pela policial. O crime foi apurado com o uso de câmeras de vigilância e o réu era conhecido dos meios policiais pelos furtos. Diante de todos esses elementos requer a procedência. O acusado promoveu o arrombamento do blindex - pg. 52. O acesso deu-se pelo arrombamento de uma janela de vidro, à guisa de alavanca. Presente a qualificadora do arrombamento. O réu possui maus antecedentes e a pena deve ser exasperada. Também é reincidente e não deve ser compensada pela confissão, pois os policiais já tinham informação acerca da autoria dos fatos e ele tem diversos antecedentes (pgs. 63 a 110). Requer o regime semiaberto pelos maus antecedentes e reincidência, sendo inviável a substituição.

A Defesa, por sua vez, indica que o réu é usuário de drogas e não nega o furto, confessando. Requer a diminuição de pena pela atenuante. Pugna pelo regime menos gravoso.

\*\*\*\*\*

DECIDO.

1 - ) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1- ) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (págs. 03/04), termo de declarações (págs. 05), Laudo Pericial do Local (págs. 49/53), bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

A ocorrência do fato se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso.

Houve, portanto, modificação do mundo naturalístico pela conduta, estando atendido o princípio da materialização do fato.

1.2 - ) Das provas da autoria.

Murilo Mazzer, representante da vítima, disse que não estava no momento, mas há câmeras. As câmeras pegaram a ação e entregou para a polícia. Na fachada do restaurante há uma janela de vidro e ele forçou e abriu a janela e entrou. Ele conseguiu deslocar a trava e a janela abriu. Ele não quebrou nada. Não teve contato com ninguém. Nada foi recuperado.

Florence Ribeiro Gallego Gomes informou que dias depois do registro da ocorrência foram até o restaurante e o réu, apelidado "Prego", foi pego pelas câmeras e ele era amplamente conhecido dos meios policiais. Ele estava fazendo vários furtos por ser dependente químico. Ele viu as imagens e após negativa inicial, confessou. O dinheiro ele usou para comprar droga na mesma noite. A trava do blindex foi danificada, mas foi consertada rapidamente pela vítima. Ele arrebentou a fechadura do blindex.

O réu, Marcelo de Sila, não sabe a soma das penas porque estão em andamento os processos. Tem 48 anos. É dependente químico. Foi internado duas vezes, inclusive o Dr. Zan tentou lhe ajudar, mas não levou o tratamento a sério. É auxiliar de mecânico e trabalhou na Ford. Mora com sua mãe na casa dela. Estava sob efeito de droga. Está muito arrependido. Confessa que furtou e luta para sair desse mundo e está perdendo sua vida na cadeia. Sua atitude insana pretende mudar o quadro da sua vida quando obtiver sua liberdade. Está arrependido de ter lesado certas pessoas para conseguir dinheiro para comprar drogas. No dia que cometeu o delito, a janela é blindex, de vidro, retirou a canaleta de alumínio e correu de lado o que lhe deu acesso ao interior do estabelecimento.

## 2 - DA AVALIAÇÃO DA PROVA E DO DIREITO APLICÁVEL:

O acusado alega que na data dos fatos andava pela avenida independência e viu que o restaurante estava fechado sem ninguém em seu interior. Declara que entrou no estabelecimento forçando a abertura das janelas "blindex", e que, ao entrar no estabelecimento, imediatamente se dirigiu ao caixa, onde em seu interior havia a quantia de R\$ 10,00 reais em moedas, 1 molho de chaves e um talão da zona azul. Informa o acusado ter apanhado estes objetos, e em seguida, deixou o local.

A confissão do réu está em sintonia com as demais provas dos autos, dentre elas o depoimento do representante legal da vítima e da policial civil Florence, bem como o laudo pericial.

É o que basta para o convencimento do Juízo, na forma dos artigos 155 c.C art. 197, ambos do Código de Processo Penal.

Deve, no entanto, ser decotada a majorante do furto noturno, pois em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP).

Em que pese meu entendimento pessoal sobre o tema, trata-se de precedente vinculante sob a égide do art. 927 do NCPC c.C art. 3º do CPP, de modo que resta a este Juízo decotar a majorante imputada na denúncia.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta ou a culpabilidade do réu, a procedência da ação penal é medida de rigor para concretização dos escopos de retribuição, prevenção penal geral e especial colimados pela dogmática punitiva.

\*\*\*\*\*

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de págs. 126/127 para CONDENAR MARCELO DE SILVA pela prática do crime previsto no artigo. 155, § 4º, inciso I do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas nos termos do art. 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal a culpabilidade é normal à espécie.

O réu ostenta maus antecedentes, conforme condenação nos autos nº. 0037019-43.2006.8.26.0224 – Trânsito em Julgado para a defesa em 27.05.2008 – Certidão de pág. 111, autos nº. 0005960-22.2004.8.26.0575 – Trânsito em Julgado para a defesa em 16.08.2006 e autos nº 0003625-35.2001.8.26.0575 – Trânsito em Julgado para a defesa em 18.04.2002.

Sua conduta social e personalidade não devem influenciar negativamente a reprimenda, pois tal valoração implica apologia ao direito penal de autor, fenômeno antigarantista que não conta com o entusiasmo deste magistrado, especialmente quando não há elementos objetivos a demonstrar qualquer desvio.

O motivo do delito se constitui pela vontade de usar drogas com o proveito do furto, o que deve ser avaliado em detrimento do réu, pois o mínimo que se espera do drogadito é que sustente seu vício às suas expensas. O réu, ao contrário, avançava sobre o patrimônio alheio e assim fomentava o tráfico de drogas local. A motivação do delito é torpe e autoriza acréscimo na sanção.

As consequências não foram graves.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena 2/6 acima do mínimo legal (pelos maus antecedentes e motivação), situando-a em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O réu é reincidente específico pois condenado definitivamente aos autos do processo 000585-20.2016.8.26.0575 – Trânsito em julgado para a defesa em 28.01.2019 – págs. 114, autos nº 0001301-91.2009.8.26.0575 – Trânsito em julgado para a defesa em 28.01.2019 – págs. 114.

Além disso, ostenta outras condenações hábeis a gerar a reincidência, como por exemplo aquela no processo nº 0008532-48.2019.8.26.0502 cujo trânsito em julgado operou-se aos 12.05.2021 – pg. 118.

Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção do E. STJ, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência. No mesmo sentido: Recurso Especial nº 1.490.881/RJ (2014/0280238-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2014, unânime, DJe 05.11.2014.

Há, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.

Mas, o Juízo reconhece que tem razão o Parquet ao ponderar que no caso de multirreincidência a compensação não é a medida mais justa.

O mesmo Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de melhor individualização da pena neste cenário. Observe-se:

STJ-) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A preclusão consumativa obsta o conhecimento do segundo agravo regimental, interposto pela mesma parte, em face da mesma decisão judicial. 2. Na esteira do entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, à oportunidade do julgamento do EREsp nº 1.154.752/RS, a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 3. Tratando-se de réu multireincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 4. A multirreincidência exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente em decorrência de um único evento isolado em sua vida, devendo, pois, prevalecer sobre a confissão. 5. Agravo regimental de fls. 366/369 não conhecido e agravo regimental de fls. 362/365 provido para negar provimento ao recurso especial. (AgRg no Recurso Especial nº 1.540.142/DF (2015/0150499-8), 6ª Turma do STJ, Rel. Nefi Cordeiro. j. 01.03.2016, DJe 09.03.2016).

STJ-) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO NO PONTO. PARECER ACOLHIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM EXPEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DO PACIENTE HÁ 10 ANOS, 4 MESES E 13 DIAS DE RECLUSÃO. (Habeas Corpus nº 355.888/SP (2016/0120538-3), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 24.05.2016, DJe 27.05.2016).

Tratando-se de reincidência específica e multirreincidência, elejo a fração de 2/6 para majorar a pena anteriormente imposta. Todavia, diante da confissão, compenso 1/6 da pena, impondo apenas aumento de 1/6 nesta etapa, o que conduz a pena ao nível de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão 15 dias-multa.

À míngua de outras causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição de pena, notadamente o tema 1.087 do E. STJ, torno a pena supra DEFINITIVA.

Diante sua reincidência específica, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis, determino que o réu inicie o cumprimento da pena em regime FECHADO.

Inviável a substituição de pena, pois o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais não lhe favorecem.

Defendido por advogado dativo, fixo honorários conforme convênio. Expeça-se certidão, oportunamente.

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, observado o disposto no art. 98, § 3º do NCPD, pois lhe ficam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes

providências:

Expeça-se mandado de prisão no regime fechado e guia de execução definitiva, conforme o caso.

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República.

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Após o trânsito, adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA